EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

UNIÃO BRASIL – DIRETÓRIO NACIONAL, partido político, inscrito no CNPJ n.º 44.551/496/0001-67, com sede no SHS, Quadra 06, Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.316- 102, através do seu Presidente Nacional, o Sr. ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF n.º 947.056.154-68, portador da Cédula de Identidade n.º 4563985 SSP/PE, residente e domiciliado na SHIS, QL 08, Conjunto 07, Casa 14, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.620-275, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores (**Doc. 1 - Procuração**), no art. 102, inciso I, alínea *a*, e no art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.868/1999, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face do § 10 do art. 6º da Lei Estadual nº 15.797/2015 do Estado do Ceará, na redação conferida pela Lei nº 19.129/2024, e, por arrastamento, das Notas Administrativas nº 117/2023 – CPP e nº 1241/2023 – Subcomando-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO: A QUESTÃO CONTROVERTIDA

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto o **art. 6º, §10, inciso II, da Lei nº 15.797/2015 do Estado do Ceará**, que **impede o cômputo do tempo de serviço** dos policiais militares em situação de **serviços leves ou readaptação funcional**, salvo quando a enfermidade for motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual.

2. Na prática, a norma impugnada tem sido aplicada pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) para **excluir definitivamente** do **Quadro de Acesso Geral (QAG)** — requisito indispensável para as promoções funcionais — todos os militares que se encontram em readaptação ou serviços leves, ainda

que permaneçam em efetivo exercício, cumprindo integralmente sua carga horária e desempenhando funções administrativas ou técnicas de apoio.

3. A situação ganhou concretude a partir das Notas nº 117/2023 e 1241/2023 do Subcomando-Geral da PMCE, que consolidaram a interpretação restritiva do referido dispositivo legal.

> ***(i)*** A **Nota nº 117/2023** afirmou expressamente que o período em que o militar estiver de licença para tratamento de saúde ou em serviços leves **não poderá ser computado como tempo de serviço arregimentado**, salvo se comprovada a motivação da enfermidade pelo serviço.
>
> ***(ii)*** Já a **Nota nº 1241/2023** determinou aos Comandantes das OPMs que identificassem e informassem os casos de militares nessa condição, a fim de **impedir a inclusão** ou **determinar a exclusão** desses servidores do Quadro de Acesso Geral referente às promoções de dezembro de 2023.

4. O resultado é que todos os militares que estão em estado de readaptados — em sua maioria por enfermidades crônicas, sequelas de acidentes ou limitações físicas progressivas —, embora em pleno exercício e vinculados ao serviço ativo, foram impedidos de concorrer às promoções, encontrando-se em situação de estagnação funcional até o fim da carreira.

5. Esse cenário é agravado por uma particularidade institucional: mesmo nos casos em que a doença ou lesão tenha relação indireta com o serviço policial, o reconhecimento formal do nexo causal depende de processo administrativo interno — conduzido pela própria corporação — cujo trâmite é lento e incerto, resultando, muitas vezes, em negativa de reconhecimento. Assim, o policial permanece penalizado indefinidamente, ainda que continue prestando serviço à sociedade.

6. Além de ofender princípios constitucionais basilares — como isonomia, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, eficiência e proteção da confiança —, o dispositivo estadual contraria frontalmente o modelo constitucional de readaptação funcional previsto no **art. 37, §13, da Constituição Federal**, que determina:

> *"O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido*

em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, mantida a remuneração do cargo de origem."

7. A norma constitucional, de observância obrigatória pelos entes federativos, estabelece que a readaptação é instrumento de inclusão e continuidade do serviço público, jamais causa de exclusão ou penalização. Ao afastar os militares readaptados da contagem de tempo de serviço e do acesso às promoções, a legislação estadual inverte a lógica protetiva da Constituição, transformando uma garantia funcional em mecanismo de discriminação.

8. A controvérsia, portanto, transcende um mero conflito administrativo interno: trata-se de questão constitucional relevante, que envolve o direito fundamental ao trabalho digno, a proteção da saúde do servidor público e a vedação a qualquer forma de discriminação institucional fundada em condição física ou mental.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO UNIÃO BRASIL

9. A legitimidade ativa do Partido União Brasil para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é advém do que dispõe o art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal[1], e do art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.868/1999.

10. A norma constitucional confere aos partidos políticos com representação parlamentar legitimidade universal, dispensando-os da demonstração de pertinência temática entre o conteúdo da norma impugnada e seus objetivos estatutários. Essa interpretação foi firmada de modo inequívoco por este Supremo Tribunal Federal desde a ADI 1096-MC, Rel. Min. Celso de Mello (DJ 22.09.1995):

"Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material."

[1] Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (...)
VIII – os partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

11. Tal orientação repousa no reconhecimento de que os partidos políticos são instrumentos essenciais de representação democrática, funcionando como corpos intermediários entre a sociedade civil e o Estado, conforme sublinhou o Ministro Paulo Brossard, no julgamento da ADI 138, Rel. Min. Sydney Sanches (DJ 14.02.1990):

> *"O fato é que qualquer partido político tendo representação parlamentar, não importa o número, está legalmente qualificado para ajuizar a ação direta. Trata-se de uma inovação interessante e importante, porque dá ao partido político um papel da mais alta relevância, colocando-o lado a lado do Procurador-Geral da República, do Presidente da República e das Mesas do Congresso Nacional."*

12. Dessa forma, tendo o Partido União Brasil registro regular perante o Tribunal Superior Eleitoral [**Doc. 2 Registro do União Brasil**] e representação ativa no Congresso Nacional, sua legitimidade ativa para a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é plena e incontroversa, nos termos do art. 103, VIII, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.

III – DO OBJETO DA PRESENTE ADI

26. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto o § 10 do art. 6º da Lei Estadual nº 15.797/2015 [**Anexo 1**] — que institui a Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará —, em sua redação original e na forma posteriormente alterada pela Lei nº 19.129/2024 [**Anexo 2**], e, por arrastamento, a interpretação administrativa restritiva cristalizada nas Notas nº 117/2023 – CPP e nº 1241/2023 – Subcomando-Geral da PMCE, que passaram a aplicar o dispositivo de forma discriminatória e incompatível com a Constituição Federal.

27. No Estado do Ceará, a Lei n. 15.797/2015 regulamenta as promoções dos militares estaduais. E o art. 6º estabelece que "deve o militar figurar no Quadro de Acesso Geral", além de preencher os seguintes requisitos cumulativos, dentre os quais "serviço arregimentado":

> Art.6º Para fins de promoção por antiguidade e merecimento, deve o militar figurar no Quadro de Acesso Geral, cujo ingresso requer o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:
> I - interstício no posto ou na graduação de referência;
> II - curso obrigatório estabelecido em lei;

III - **serviço arregimentado**;
IV - mérito.

28. O conceito de serviço arregimentado fica por conta do § 9º do art. 6º, o qual preceitua que é o tempo mínimo necessário de exercício da função na atividade-fim da Corporação:

> Art. 6º - Para fins de promoção por antiguidade e merecimento, deve o militar figurar no Quadro de Acesso Geral, cujo ingresso requer o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:
> (...)
> III – serviço arregimentado.
>
> §9º – O serviço arregimentado de que trata o inciso III corresponde ao tempo mínimo necessário a ser desempenhado pelo militar no exercício efetivo de função de natureza ou de interesse militar estadual, especificamente na atividade-fim da Corporação (...).

29. Portando, considerando apenas os requisitos que são objeto de análise, são dois os pressupostos: (i) figurar no Quadro de Acesso Geral; e (ii) ter tempo de serviço arregimentado.

30. Ao tratar especificamente do "serviço arregimentado", o § 10 do art. 6º, já em sua redação original, já previa a **exclusão**, para fins de contagem do tempo de serviço arregimentado, dos períodos em que o militar estivesse de licença médica ou em readaptação funcional, salvo quando a enfermidade fosse motivada pelo serviço. Dispunha o texto:

> **Redação original do § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015:**
>
> Art. 6º - Para fins de promoção por antiguidade e merecimento, deve o militar figurar no Quadro de Acesso Geral, cujo ingresso requer o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:
> (...)
> III – serviço arregimentado.
>
> §10 – No tempo arregimentado do §9º, não se computará:
>
> I – o período de licença para tratamento de saúde própria do militar, **salvo** quando se tratar de enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual, devidamente justificada em procedimento administrativo, a cargo da Corporação;

> II – o período em que o militar estiver trabalhando na situação de apto para serviços leves**, salvo** quando se tratar de enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual, devidamente justificada em procedimento administrativo, a cargo da Corporação;
> III – os afastamentos por atestado, salvo quando se tratar de enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual, devidamente justificada em procedimento administrativo, a cargo da Corporação.

31. A norma, desde então, estabeleceu uma **interpretação hermenêutica de exclusão**: os policiais militares **em serviços leves ou readaptados**, mesmo permanecendo em exercício ativo, **não teriam computado o tempo de serviço**, a menos que conseguissem comprovar, em procedimento interno, por meio de nexo causal direto, de que doença fora "motivada pelo serviço".

32. Essa redação originária já trazia uma lógica punitiva e discriminatória, mas até 2022 não havia sido aplicada de forma automática — a prática administrativa reconhecia a atividade efetiva dos readaptados, equiparando-os, para fins de promoção, aos demais militares em serviço ativo.

33. Isso porque, o art. 26 do Decreto nº 31.804/2015, que regulamenta as promoções dos militares estaduais, ao tratar do militar readaptado, assentou que se considera no exercício da atividade-fim, o militar readaptado, na forma do art. 38 e 39 do Decreto 30.550/2011:

> **Art. 26 do Decreto nº 31.804/2015:** Considera-se no exercício da atividade-fim, para fins do disposto no inciso XVII do art. 7º da Lei nº 15.797/2015, o militar estadual readaptado, na forma dos arts. 38 e 39 do Decreto nº 30.550/2011."
>
> > **Art. 38.** A readaptação consiste na prescrição do servidor civil ou militar em atividades compatíveis com a sua capacidade laborativa reduzida, provisória ou definitiva, por motivo de doenças que impossibilitem ou desaconselhem o exercício das atividades físicas e operacionais.
> > **Art. 39.** A Perícia Médica poderá conceder readaptação de função, temporária ou definitiva, levando em consideração a patologia do servidor civil ou militar e a sua capacidade laboral, podendo ocorrer mudança de função de acordo com a sua incapacidade.

34. Contudo, verifica-se que esse mesmo dispositivo legal ressalvou que essa caracterização do exercício da atividade-fim para o readaptado [ou seja, aqueles que exercem "serviços leves", é para os fins da hipótese do inciso XVII do art. 7º da Lei nº 15.797/2015:

> **Art. 7º** O oficial ou a praça não poderá constar no Quadro de Acesso Geral, ou deste será excluído, quando:
> XVII - encontrar-se, nos 12 (doze) meses anteriores ao fechamento das alterações para a promoção, afastado ou com restrições ao desempenho da atividade-fim da Corporação Militar por período superior a 3 (três) meses contínuos ou não, excetuando-se:
> a) enfermidades contraídas em objeto de serviço devidamente comprovadas por Atestado de Origem ou por Inquérito Sanitário de Origem;
> b) licença Maternidade ou licença para Tratamento de Saúde relacionada a efeitos da gestação;
> c) licenças para Tratamento de Saúde decorrentes de intervenções cirúrgicas diversas ou doenças crônicas em processos de agudização;

35. É dizer, mesmo que o militar esteja na condição de readaptado [exercendo serviços leves], a norma o considera elegível para participar do Quadro de Acesso Geral (QAC). Com base nessa redação e interpretação, a prática administrativa da Polícia Militar do Estado do Ceará, no período de 2015 a 2023, foi de considerar que a condição de readaptado do militar permite (i) a contagem do tempo de serviço arregimentado; e (ii) o direito ao ingresso no QAC. Para exemplificar, analisa-se a situação abaixo.

36. A primeira situação fática consta do Processo Administrativo n. 10061.043636/2023-80, que trata do requerimento administrativo do policial Francisco Roberto Xavier Gomes, em que informa ter sido excluído do QAG, por meio do BCG n. 197 de 20 de outubro de 2023 [**Doc. 3**], e solicita a inclusão no Quadro de Acesso Geral das Praças de 2023. Consta do processo [**Doc. 4**]:

REQUERIMENTO

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - CPP

NOME: FRANCISCO ROBERTO XAVIER GOMES		
POSTO/GRAD/Nº	**MATRÍCULA**	**OPM**
2º SARGENTO PM 21259	**136525-1-1**	**2ªCIA/ 21º BPM**

JUNTANDO A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA REQUER:

Venho respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria a inclusão do Requerente em Quadro de Acesso Geral para concorrer às Promoções de dezembro de 2023, pelas razões expostas:

1) O requerente ingressou na PMCE em 04 de agosto de 2003 e até a presente data conta com mais de 20 (vinte) anos de serviços prestados à Corporação, conforme se comprova no registro do Sistema de Acompanhamento da PMCE – SAPM.

2) No caso em comento, o requerente deixou de figurar no QAG, conforme BCG nº 197 de 20.10.2023, em razão de, supostamente, constar com mais de 01(um) ano na atividade de serviços leves, desempenhando as funções na burocracia da ajudancia do 21º Batalhão, conforme documentação em enexo.

3) Ocorre que, diferentemente do que foi constado, conforme documentação médica em anexo, o autor do requerimento é portador de dissicopatia degenerativa lombar (CID, M545) crônica, causada por hérnia discal em nível da , L/4; L/5, reduzindo a amplitude dos neuroforames, doença crônica em processo de agudização, submetido há três processos cirúrgicos de herniorrafia iguinal bilateral e umbilical, sendo seu pleito amparado pelas regras da excepcionalidade da alínea "c" do inciso XVII do artigo 7º da lei de promoções.

4) Observa-se contudo, que o requerente já figurou no QAG por duas vezes consecutivas, conforme se ver nos boletins nºs 198, de 18/10/2021 e 201, de 21/10/2022, devendo se observar o disposto no Art.10, da Lei nº 15.797/2015.

Ex positis, com amparo no arts. 3º, incs. I e II, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 14 e 16, todos da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015 (Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará), e ainda, conforme Decreto nº 31.804, de 20 de outubro de 2015, requer-se de Vossa Senhoria se digne em receber o presente requerimento, pois tempestivo, com todos os documentos acostados, para incluir o 2º Sargento PM FRANCISCO ROBERTO XAVIER GOMES no Quadro de Acesso Geral - QAG/2023 e via de consequência promovê-lo à graduação de 1º Sargento PM, por preencher os requisitos suficientes para promoção na modalidade ANTIGUIDADE/MERECIMENTO, observando-se o disposto no Art.10, uma vez que não existe o impedimento do art. 7º inciso XVII da Lei 15.797/2015,vez que há exceção a ser aplicada ao caso prevista na alínea "c" do já referenciado inciso, observando-se o art.26, das disposições transitórias do decreto regulamentador, por ser medida de Justiça!

2ªCia/21º BPM em Fortaleza/CE, 26 de outubro do 2023.

FRANCISCO ROBERTO XAVIER GOMES – 2º Sgt. PM

M.F.: 136.525-1-1

37. Consta, ainda, o Boletim do Comando Geral n. 197/2023, que efetivou a exclusão e fundamentou na hipótese do art. 6º, III, da Lei 15.797/2015 [serviço arregimentado]:

CONT. BOLETIM DO CMDº GERAL nº 197, de 20.10.2023

2º SARGENTOS QUE DEIXARAM DE FIGURAR NO QUADRO DE ACESSO GERAL – ANO 2023

*Os Art. 6º e 7º, com seus incisos, abaixo indicados, referem-se à Lei nº 15.797/2015
** A expressão "ANEXOS", referem-se à ausência das Certidões adequadas, Declaração de Próprio Punho e/ou do Laudo de Inspeção de Saúde da COPEM de APTO para Promoção, conforme preceitua o art. 7º da Portaria nº 170/2023-GC, publicada no BCG nº 127, de 07/07/2023

ORD	GRAD	NOME	MAT	O P M	MOTIVO (S)						
132	2ºSGT	JEOVANE ANGELO PIMENTA	13639116	2ºCIA/25ºBPM	ANEXOS						
133	2ºSGT	FRANCISCO RONILDO BANDEIRA	13639612	2ºCIA/9ºBPM	Art.7º, II	ANEXOS					
134	2ºSGT	EDVANIO TAVARES DE ARAUJO	13641218	3ºCIPM/4ºCRPM	ANEXOS						
135	2ºSGT	IVAN FRANCISCO DE SOUZA	13641811	1ºCIA/2ºBPM	ANEXOS						
136	2ºSGT	WEBERNILSON MOURA BEZERRA	13643318	1ºCIA/2ºBPM	ANEXOS						
137	2ºSGT	GLAUCO VIDAL SANTOS	13645418	1ºCIA/13ºBPM	ANEXOS	Art.6º, II					
138	2ºSGT	JOSE RENATO DE SOUSA PEREIRA	13645817	3ºCIPM/4ºCRPM	ANEXOS						
139	2ºSGT	LUIZ CARLOS DUNDA GOMES	13646112	2ºCIA/BPMA	Art.7º, II						
140	2ºSGT	ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	13646813	1ºCIA/5ºBPM	ANEXOS						
141	2ºSGT	CICERO VALDENIO COELHO	13647615	3ºCIA/2ºBPM	ANEXOS						
142	2ºSGT	ANTONIO GUILME SILVA DE SOUSA	13650012	2ºCIA/3ºBPM	ANEXOS						
143	2ºSGT	CLEMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	13650713	2ºCIPM/3ºCRPM	Art.7º, II						
144	2ºSGT	FELIPE EUFRASIO MACHADO	13650918	1ºCIA/18ºBPM	Art.7º, III	Art.7º, XII	ANEXOS	Art.6º, II			
145	2ºSGT	FRANCISCO AGILDO DE SOUZA	13651019	1ºCIA/3ºBPM	ANEXOS						
146	2ºSGT	GENILSON DE SOUSA OLIVEIRA	13651213	2ºCIPM/3ºCRPM	ANEXOS						
147	2ºSGT	ROGERIO MAXIMIANO DE PAIVA	13651817	2ºCIPM/3ºCRPM	ANEXOS						
148	2ºSGT	FRANCISCO ROBERTO XAVIER GOMES	13652511	2ºCIA/21ºBPM	Art.6º, III						
149	2ºSGT	RAIMUNDO GUEDES NETO	15119810	3ºCIA/5ºBPM	ANEXOS						
150	2ºSGT	ADILSON LEONARDO PEREIRA JUNIOR	15121319	2ºCIA/9ºBPM	ANEXOS						
151	2ºSGT	JOSE ARLINDO RODRIGUES JUNIOR	15123311	5ºCIA/BPGEP	ANEXOS						
152	2ºSGT	ANTONIO ALBERLI BRAGA RAMOS	15124113	1ºCIA/11ºBPM	ANEXOS	Art.6º, III					
153	2ºSGT	JOSE GENTIL CARLOS NETO	1512461X	2ºCIA/3ºBPM	Art.7º, IV	ANEXOS					
154	2ºSGT	ITALO JEAN SILVA TEIXEIRA	15125519	3ºCIA/6ºBPM	Art.7º, X	ANEXOS					
155	2ºSGT	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA	15128313	2ºCIPM/3ºCRPM	Art.7º, II	ANEXOS					
156	2ºSGT	CLAUDIO FREITAS DA SILVA	15139110	2ºCIA/1ºBPRAIO	ANEXOS						
157	2ºSGT	JOSE RIBAMAR BEZERRA JUNIOR	30242319	1ºCIA/9ºBPM	ANEXOS						

38. Apesar de ter sido excluído do QAG de 2023, o militar demonstrou que figurou na listagem em 2021 e 2022:

1.2 SUBCOMANDO GERAL

Quadro de Acesso Geral – Dezembro/2021

Quadro de Acesso Geral das Praças que concorrem às promoções a contar de 24 de dezembro de 2021, obedecendo aos critérios de antiguidade e merecimento, na Qualificação Policial Militar Geral – 1, de acordo com os incs. I e II, do art. 3º, arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16, todos da Lei nº 15.797, de 25 de maio de

QUALIFICAÇÃO POLICIAL MILITAR GERAL – 1
PARA 1º SARGENTO
2º SARGENTO PM

825	21244	TITO LIVIO MONTEIRO DINIZ	13606013	3ºCIA/2ºBPRAIO
826	21259	FRANCISCO ROBERTO XAVIER GOMES	13652511	21ºBPM
827	21280	ADEMAR PEDROSA FERREIRA	13573719	3ºCIA/5ºBPRAIO
828	21292	EDESIO DE FREITAS GONCALVES	13647712	1PEL-1CIA/5RAIO

Fl. 66

Quadro de Acesso Geral das Praças – ANO 2022

A Comissão de Promoção de Praças (CPP), no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 17, §2º, inc. II, da Lei nº 15.797/2015 e no art. 8º, incs. II e III, do Decreto nº 31.804/2015, organiza e publica o QUADRO DE ACESSO GERAL (QAG) DAS PRAÇAS que concorrerão às promoções de 24 de dezembro de 2022, obedecendo aos critérios de antiguidade e merecimento, de acordo com os arts. 3º, incs. I e II, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 14 e 16, todos da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015 (Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará), e ainda, conforme Decreto nº 31.804, de 20 de outubro de 2015, da forma que adiante se segue:

CONCORRERÃO PARA SUBTENENTE PM

ORD	GRAD	Nº	NOME	MAT	OPM
01	1º SGT	11554	LUIZ MOTA RODRIGUES	0387611X	CGP

CONT. BOLETIM DO CMDº GERAL nº 201, de 21.10.2022 12642

335	2º SGT	21259	FRANCISCO ROBERTO XAVIER GOMES	13652511	2ºCIA/21ºBPM
336	2º SGT	21280	ADEMAR PEDROSA FERREIRA	13573719	CGP

39. Ao analisar o caso, a Célula de Promoção de Praças indeferiu o requerimento sob o fundamento da "Nota n. 117/2023 – CPP, publicada no BCG n. 215, de 20/11/2023" – que é a virada de chave que acontece na Polícia Militar do Ceará ao interpretar o exercício da atividade-fim para o militar readaptado, que, por essa condição, exerce "serviços leves".

40. Conforme anteriormente apontado, até então [2015 a 2023], o readaptado exercia atividade-fim e, por conta disso, (i) esse período contava para fins de serviço arregimentado; e (ii) era elegível para figurar na listagem do Quadro de Acesso Geral, para fins de promoção.

41. Esse cenário foi alterado a partir da edição da Nota Técnica nº 117/2023 – CPP [**Anexo 4**] e da Nota nº 1241/2023 [**Anexo 3**] – Subcomando-Geral da PMCE, que consolidaram uma interpretação restritiva inédita, afastando do Quadro de Acesso Geral (QAG) todos os policiais militares em readaptados / serviços leves, ainda que em exercício regular de funções administrativas.

> **Nota Técnica nº 117/2023 – CPP:**
> "(...) O período em que o militar se encontrar de Licença para Tratamento de Saúde – LTS ou serviços leves (readaptação funcional), quando NÃO se tratar de enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual, devidamente justificada em procedimento administrativo, a cargo da Corporação, **não poderá ser computado como tempo de serviço arregimentado**, nos termos do art. 6º, §10, incs. I, II e III da Lei nº 15.797/2015, considerando que a equiparação do 'exercício da atividade-fim' prevista no art. 26 do Decreto nº 31.804/2015 restringiu-se ao disposto no inc. XVII, art. 7º, da referida Lei. (...)"
>
> **Nota nº 1241/2023 – Subcomando-Geral da PMCE:**
> "(...) Determina aos Comandantes das OPMs que atentem para a situação funcional dos seus comandados ao que se refere às previsões contidas no art. 7º da Lei nº 15.797/2015 e, em ocorrendo a identificação da incidência de algumas das condições, informem de imediato às Comissões de Promoção."

42. A partir dessas Notas, a Polícia Militar mudou a prática administrativa quanto à contagem do tempo de arregimentação e passou a reinterpretar o art. 26 do Decreto nº 31.804/2015, partindo de sua literalidade: o dispositivo reconhece expressamente que o militar **readaptado é considerado no exercício da atividade-fim** e que esse entendimento seria aplicável **apenas** à situação do art. 7º, XVII,

da Lei nº 15.797/2015, que regula a exclusão do QAG, e não ao art. 6º, §§9º e 10, que trata da contagem do tempo de serviço arregimentado.

43. Essa nova interpretação foi o que levou a Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio do BCG n. 197/2023 [**Doc. 5**], a retirar da listagem do Quadro de Acesso Geral das Praças, no ano de 2023, os policiais que estão na condição de readaptados e, portanto, no exercício de "serviços leves".

44. Relembra-se que o eixo condutor previsto no art. 7º para excluir do Quadro de Acesso Geral é a hipótese em que o militar está afastado ou com restrições ao desempenho da atividade-fim.

45. Essa nova leitura criou uma situação atípica e incongruente, pois: (i) de um lado, ao tratar da hipótese de participação da listagem do QAG, considerou o readaptado no exercício da atividade-fim [art. 7º, XVII]; (ii) de outro, na hipótese de contagem do tempo de serviço de arregimentação, considerou que durante a condição de readaptado (serviços leves), tal estado não seria elegível para fins de atividade-fim, o que impede a contagem como tempo de serviço arregimentado [art. 6º, §§ 9º e 10].

46. Somado a isso, em dezembro de 2024, o Estado do Ceará editou a **Lei nº 19.129/2024**, que alterou o § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015. A modificação, embora apresentada como adequação à Constituição Federal, **reiterou a discriminação** ao limitar a contagem do tempo apenas aos readaptados **em razão de acidente em serviço**, ignorando os demais casos de limitação física ou mental decorrentes da atividade policial:

> **Nova redação do § 10 do art. 6º (Lei nº 19.129/2024):**
> "**§ 10.** No tempo arregimentado do § 9.º, não se computará:
> **I –** o período de licença para tratamento de saúde própria do militar, salvo quando se tratar de enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual, devidamente justificada em procedimento administrativo, a cargo da Corporação, **ou quando se cuidar de militar readaptado em razão de acidente em serviço, na forma do § 13 do art. 37 da Constituição Federal;**"

47. A inovação legislativa, portanto, não sanou o vício anterior, mas o institucionalizou em lei, criando um critério de discriminação incompatível com a Constituição Federal. Ao restringir a contagem de tempo apenas aos casos de "acidente em serviço", o legislador excluiu a totalidade dos

policiais acometidos por doenças funcionais ou limitações permanentes, muitas das quais diretamente associadas à natureza desgastante da atividade policial.

48. O resultado é um sistema contraditório:

- o art. 26 do Decreto nº 31.804/2015 reconhece que o militar readaptado permanece no exercício da atividade-fim;
- o § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, porém, nega valor jurídico ao tempo de serviço prestado;
- e as Notas nº 117/2023 e nº 1241/2023 transformam essa exclusão em regra administrativa obrigatória.

49. Na prática, o policial militar readaptado continua trabalhando, mas deixa de progredir; permanece ativo, mas é **invisibilizado** no cômputo do tempo e nas promoções. Trata-se de uma inversão semântica e ética: o instituto constitucional da readaptação, criado para proteger o servidor, é convertido em instrumento de punição e estigmatização institucional.

50. A presente ADI, portanto, visa à declaração de inconstitucionalidade material parcial do § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, na redação da Lei nº 19.129/2024, bem como, por arrastamento, das interpretações administrativas que o aplicam de forma excludente, restabelecendo o sentido constitucional do art. 37, § 13, da Constituição — segundo o qual todo servidor readaptado permanece em exercício efetivo [atividade-fim], devendo ter seu tempo integralmente reconhecido para fins de promoção e progressão funcional.

IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO §10 DO ART. 6º DA LEI Nº 15.797/2015

IV.A – DA VIOLAÇÃO AO ART. 37, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — A READAPTAÇÃO COMO INSTITUTO DE INCLUSÃO, NÃO DE PUNIÇÃO

51. O núcleo da inconstitucionalidade aqui debatida reside na antinomia estrutural criada entre o §10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, na redação dada pela Lei nº 19.129/2024, e o art. 26 do Decreto nº 31.804/2015, regulamentador da matéria.

52. Enquanto o decreto — editado no mesmo contexto normativo — reconhece que o militar estadual readaptado permanece no exercício da atividade-fim, a lei, em sua nova redação, nega o cômputo do tempo de serviço aos mesmos servidores, a menos que tenham sofrido acidente em serviço, restringindo de modo incompatível a proteção conferida pelo art. 37, §13, da Constituição Federal.

53. Essa contradição normativa foi agravada e institucionalizada pelas Notas nº 117/2023 – CPP e nº 1241/2023 – Subcomando-Geral da PMCE, que, sob o pretexto de aplicar a "estrita legalidade", fixaram interpretação administrativa vinculante segundo a qual o policial em readaptação funcional não se encontra em exercício da atividade-fim para fins de promoção, devendo, portanto, ser excluído do Quadro de Acesso Geral (QAG) e ter suspensa a contagem do tempo de serviço arregimentado.

54. O resultado é uma disfunção lógica e jurídica: o Estado reconhece o policial readaptado como apto para o trabalho, exigindo-lhe desempenho funcional regular, mas simultaneamente o trata como incapaz para fins de progressão, convertendo o instituto da readaptação — que é protetivo — em verdadeiro instrumento de exclusão.

55. Sob o prisma constitucional, tal distorção viola o princípio da coerência interna do ordenamento jurídico, que exige unidade entre as normas que integram o mesmo sistema de regência funcional, bem como o princípio da unidade da função pública (arts. 2º e 37, caput, CF). A Administração não pode atuar de modo fragmentado, reconhecendo em um plano a validade do trabalho prestado e, em outro, esvaziando-lhe os efeitos jurídicos.

56. A redação do §10, ao condicionar o cômputo do tempo de serviço apenas aos casos de acidente em serviço, rompe o equilíbrio teleológico do art. 37, §13, da Constituição Federal, que tutela toda forma de readaptação funcional como mecanismo de proteção da dignidade do servidor. A lei estadual, ao restringir essa proteção, hierarquiza a dor, distinguindo entre o servidor ferido em serviço e o servidor adoecido em razão das mesmas condições laborais — distinção arbitrária, insustentável sob a ótica da igualdade material e da proibição de discriminação indireta.

57. Além disso, as Notas Administrativas não criaram a violação, mas a consolidaram, ao cristalizar a leitura restritiva já subentendida na própria norma legal. Elas são, portanto, expressão de uma hermenêutica regressiva, que inverte o vetor constitucional de proteção e insere na prática

administrativa um padrão de exclusão incompatível com a boa-fé, a moralidade e a unidade da Administração.

58. A violação, portanto, não se resume a uma divergência de interpretação normativa: trata-se de uma incoerência estrutural do sistema jurídico estadual, que passou a operar simultaneamente com duas premissas inconciliáveis: (i) o Decreto nº 31.804/2015, que reconhece o readaptado como em atividade-fim; e (ii) o §10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, em sua nova redação, que o trata como se estivesse afastado do serviço.

59. Esse antagonismo normativo afronta a racionalidade mínima exigida do Estado Democrático de Direito, pois desvirtua o sentido do instituto da readaptação e produz uma exclusão funcional incompatível com o princípio da legalidade substancial. Não é lícito ao Estado exigir o trabalho do servidor e, ao mesmo tempo, negar-lhe os direitos decorrentes desse mesmo trabalho — menos ainda quando tal negativa se funda em um critério discriminatório, desproporcional e contrário à própria Constituição.

60. A Constituição Federal, ao instituir no art. 37, §13, o instituto da readaptação, o fez como mecanismo de proteção da pessoa humana e de continuidade da função pública, assegurando que o servidor público que tenha reduzida sua capacidade física ou mental não seja excluído, mas reintegrado em condições compatíveis com sua limitação. Trata-se de uma norma de inclusão, fundada na dignidade humana e no valor social do trabalho, e não de um dispositivo de restrição ou sanção funcional:

> **Art. 37, §13, CF/88:** "O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem."

61. A norma constitucional é expressa: a readaptação não extingue o vínculo, não interrompe o exercício e tampouco reduz direitos. Ela visa garantir a continuidade da vida funcional, compatibilizando a saúde do servidor com o interesse público. O servidor readaptado continua a servir ao Estado, ainda que sob outras funções, permanecendo ativo e produtivo — e, por isso mesmo, não pode ser tratado como se estivesse afastado.

62. O §10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, na redação dada pela Lei nº 19.129/2024, contudo, reverteu o sentido constitucional da readaptação, ao excluir do tempo de serviço arregimentado — requisito essencial para promoção — todo o período trabalhado pelo militar em serviços leves, salvando apenas as hipóteses de acidente em serviço.

> **§10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, com a redação da Lei nº 19.129/2024:**
> "No tempo arregimentado do §9º, não se computará:
> I – o período de licença para tratamento de saúde própria do militar, salvo quando se tratar de enfermidade motivada pelo serviço, no pleno desempenho da atividade militar estadual, devidamente justificada em procedimento administrativo, a cargo da Corporação, **ou quando se cuidar de militar readaptado em razão de acidente em serviço**, na forma do §13 do art. 37 da Constituição Federal."

63. Ao restringir o reconhecimento do tempo de serviço apenas aos casos de readaptação decorrentes de acidente em serviço, o legislador estadual descaracterizou o conteúdo essencial do art. 37, §13, da CF, que protege toda forma de readaptação — não apenas as motivadas por acidente, mas também aquelas decorrentes de enfermidades ou limitações adquiridas no exercício prolongado de funções de risco, sob condições adversas de trabalho.

64. A Constituição não distingue entre o servidor ferido e o servidor adoecido: ambos estão sob sua proteção. A distinção introduzida pela lei estadual, portanto, não é jurídica, mas biológica e moralmente injustificável, pois hierarquiza a vulnerabilidade humana e impõe ao servidor enfermo uma dupla pena: a limitação física e a exclusão profissional.

65. A hermenêutica constitucional não admite interpretações que transformem direitos protetivos em instrumentos de exclusão. O **princípio da proibição do retrocesso social** impede que um instituto concebido como garantia de continuidade e inclusão (a readaptação) seja esvaziado de sentido e convertido em mecanismo de limitação ou punição.

66. Essa distorção se agrava no contexto da Polícia Militar, onde a readaptação decorre, muitas vezes, de condições de trabalho extenuantes, de risco constante e de enfermidades adquiridas ao longo da carreira — e não de mero infortúnio pessoal. A restrição legal, ao ignorar essa realidade, viola o dever de proteção do Estado ao servidor que adoece no serviço público, transformando a fragilidade em estigma funcional.

67. A leitura restritiva ainda se choca com o Decreto nº 31.804/2015, cujo art. 26 reconhece expressamente que o militar estadual readaptado é considerado em exercício da atividade-fim, o que evidencia a unidade teleológica entre o instituto da readaptação e o exercício efetivo das funções públicas. A lei, portanto, ao negar validade ao tempo de serviço do readaptado [para fins de serviço arregimentado], rompe a coerência normativa do regime jurídico militar e contraria o princípio da unidade da função pública, implícito no art. 37, caput, da Constituição.

68. Em termos substanciais, a legislação impugnada converteu a readaptação em forma de "morte funcional", ao privar o servidor de ascensão profissional, de reconhecimento e de horizonte de carreira. O que deveria ser instrumento de inclusão tornou-se uma sentença de estagnação. Tal resultado é incompatível com o modelo de Estado que se funda na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e no valor social do trabalho (art. 1º, IV).

69. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 886.131, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou orientação de que restrições legais ou administrativas de acesso a cargos públicos são medidas excepcionais, somente admissíveis quando fundadas em critérios objetivos e proporcionais. No precedente, a Corte reputou inconstitucional a vedação genérica a tatuagens em concursos públicos, reconhecendo que tal limitação violava a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a isonomia (art. 5º, caput), por carecer de relação lógica com o exercício das funções públicas.

> "Restrições legais ou administrativas de acesso a cargos públicos são excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções a serem exercidas e se observarem o princípio da razoabilidade. Vedação genérica a tatuagens viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia."
> (RE 886.131, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2023)

70. A *ratio decidendi* desse precedente aplica-se integralmente à hipótese em exame: assim como a tatuagem não interfere na aptidão funcional, a readaptação não compromete o desempenho do policial militar, que continua exercendo as atividades, mas aquelas compatíveis com a limitação. Negar-lhe a contagem de tempo de serviço, portanto, representa restrição arbitrária e incompatível com a dignidade da pessoa humana e com a igualdade substancial assegurada pela Constituição.

71. A correta leitura constitucional exige reconhecer que o servidor readaptado — independentemente da causa da limitação — permanece em exercício efetivo e deve ter assegurados

todos os efeitos funcionais decorrentes de sua atividade, inclusive o cômputo do tempo de serviço arregimentado e o direito à promoção.

72. Qualquer interpretação em sentido contrário não apenas viola a Constituição, mas esvazia o núcleo essencial de humanidade que inspira o direito administrativo contemporâneo: a supremacia da proteção sobre a restrição, da inclusão sobre a exclusão e da dignidade sobre a força.

IV.C – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, CF)

73. Superada a demonstração da incompatibilidade direta com o art. 37, §13, é possível identificar, por arrastamento, a ofensa reflexa ao art. 5º, caput, e aos princípios estruturantes da igualdade e da razoabilidade.

74. A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, consagra o **princípio da isonomia** como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, impondo ao legislador e à Administração Pública o dever de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. O conteúdo material desse princípio transcende a mera paridade formal: ele exige que o Estado **reconheça a diferença sem convertê-la em desigualdade**, e **proteja a vulnerabilidade sem transformá-la em desvantagem**.

75. No caso vertente, o §10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, em sua redação conferida pela Lei nº 19.129/2024, **criou uma discriminação incompatível com a igualdade substancial**, ao excluir da contagem do tempo de serviço arregimentado — requisito essencial à promoção — os policiais militares que se encontram em situação de readaptação funcional [serviços leves], admitindo o cômputo apenas para aqueles cuja limitação decorra de acidente em serviço.

76. Essa distinção, fundada exclusivamente na causa da incapacidade, carece de racionalidade jurídica e finalidade legítima. A Constituição não diferencia o servidor acidentado daquele que adoeceu em razão das mesmas condições de trabalho, tampouco autoriza que a enfermidade seja utilizada como critério de hierarquização funcional. Ambos permanecem servidores ativos, desempenhando atividades compatíveis com suas condições, e ambos contribuem para o funcionamento regular da Corporação.

77. A violação ao princípio da isonomia torna-se ainda mais evidente quando se observa que o Decreto nº 31.804/2015, no art. 26, reconhece o policial readaptado como em "exercício da atividade-fim", exatamente para evitar que a condição de saúde se torne impeditivo de progressão funcional. A lei posterior, ao negar validade a esse tempo de serviço, **criou uma desigualdade interna dentro do próprio regime jurídico militar**, rompendo a coerência entre os parâmetros de esforço, mérito e continuidade funcional.

78. Os policiais militares em situação de readaptação permanecem plenamente em atividade, exercendo funções compatíveis com suas restrições e submetidos à mesma disciplina funcional, hierárquica e carga horária dos demais integrantes da Corporação. Negar-lhes a contagem de tempo de serviço, portanto, significa **tratar desigualmente servidores igualmente produtivos**, punindo-os não pela ausência de mérito, mas por uma circunstância alheia à sua vontade — a limitação física ou mental reconhecida pela própria Administração, mediante laudos oficiais de readaptação.

79. Essa distinção viola a essência do art. 5º da Constituição, pois converte uma condição existencial — a limitação funcional — em fator de exclusão institucional. A igualdade constitucional não é cega à diferença, mas tampouco é cega à injustiça: ela exige que o Estado neutralize as desvantagens naturais ou adquiridas que impeçam o pleno gozo de direitos e oportunidades.

80. A discriminação introduzida pelo §10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015 é ainda mais grave por operar dentro de uma estrutura militar, em que o ascenso hierárquico constitui dimensão essencial da identidade e da dignidade profissional. Privar o policial readaptado da possibilidade de promoção significa confiná-lo a uma posição permanente de subordinação, o que constitui forma velada de estigmatização funcional.

81. O princípio da isonomia exige tratamento protetivo e compensatório quando o Estado, em sua atuação, coloca um grupo de servidores em condição de desvantagem não justificada. A igualdade, aqui, não consiste em ignorar a diferença, mas em corrigir a desigualdade estrutural criada pela própria Administração.

82. Assim, a norma impugnada viola frontalmente o art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao criar um regime discriminatório entre militares igualmente ativos, fundado em um critério alheio ao mérito, à dedicação ou à produtividade. A diferenciação imposta pela lei e consolidada pelas Notas nº

117/2023 e nº 1241/2023 não atende a qualquer finalidade pública legítima, servindo apenas para excluir, de modo arbitrário, servidores cuja limitação decorre do próprio exercício do dever público.

83. A jurisprudência desta Corte reforça a vedação a critérios excludentes desprovidos de racionalidade. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7484, Rel. Min. Cristiano Zanin, o STF declarou inconstitucional lei do Estado do Ceará que impedia o ingresso de candidatos casados, em união estável ou com filhos nos cursos de formação de policiais e bombeiros militares. Reconheceu-se que a restrição carecia de justificativa racional e afrontava diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da razoabilidade administrativa.

> "A vedação fundada no estado civil ou na condição familiar do candidato carece de justificativa racional e é incompatível com a isonomia e com o valor social da família. A Constituição consagra a dignidade humana como fundamento da República e impõe ao Estado o dever de promover políticas inclusivas, e não excludentes."
> (ADI 7484, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2024)

84. Tal como nesse precedente, a norma impugnada nesta ação cria discriminação arbitrária dentro da carreira militar, vedando a progressão de servidores em razão de uma condição pessoal — aqui, a limitação física ou mental — sem qualquer nexo com o mérito ou com a eficiência funcional. O resultado é uma exclusão institucional análoga àquela já repelida por esta Suprema Corte.

IV.D – DA AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, AO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E À PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA (ART. 1º, III E IV, E ART. 5º, §3º, CF)

85. A dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho constituem os alicerces axiológicos do Estado Democrático de Direito, conforme o art. 1º, incisos III e IV, da Constituição. Esses princípios não se limitam à dimensão retórica: eles vinculam todo o agir estatal, irradiando-se sobre a função pública e impondo à Administração o dever de tratar cada servidor como sujeito de direitos, jamais como objeto de conveniência institucional.

86. O trabalho — sobretudo no âmbito militar — é expressão do pertencimento, da honra e da realização do indivíduo enquanto agente do bem comum. O policial em readaptação não é alguém afastado da missão constitucional da segurança pública; é alguém que, apesar da limitação física ou

mental, permanece servindo, exercendo atividades compatíveis com suas condições e igualmente indispensáveis ao funcionamento da Corporação.

87. A Constituição, no art. 37, §13, foi precisa ao prever que "*o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição*". O instituto, portanto, traduz **u**ma garantia de inclusão funcional e de continuidade laboral, jamais um instrumento de punição.

88. A Lei nº 15.797/2015, entretanto, em seu §10 do art. 6º (na redação dada pela Lei nº 19.129/2024), ao impedir a contagem de tempo de serviço arregimentado dos policiais em readaptação, converte esse mecanismo protetivo em verdadeira penalidade disfarçada. O Estado, que deveria proteger o servidor fragilizado, acaba por transformar a vulnerabilidade em critério de exclusão funcional, negando-lhe o reconhecimento profissional e o direito de ascensão na carreira.

89. Tal negação ofende o núcleo essencial da dignidade humana, pois o servidor readaptado **continua em pleno exercício de suas funções**, apenas em atividades compatíveis com sua condição, conforme laudo pericial expedido pela própria Administração. Não há fundamento ético, jurídico ou funcional para que se desconsidere o tempo de serviço desse militar, que, apesar das limitações, continua a cumprir sua jornada, a respeitar a hierarquia e a contribuir para o bem público.

90. O valor social do trabalho impõe o reconhecimento da dignidade em toda forma legítima de labor. Ao desconsiderar o trabalho dos policiais readaptados, a norma estadual rebaixa ontologicamente esses servidores, como se sua atuação tivesse menor valor ou legitimidade. Essa desvalorização simbólica e jurídica é incompatível com um Estado que se funda na dignidade e na inclusão, e representa uma forma sutil de negação do humano na pessoa do servidor.

91. A essa ofensa soma-se a violação à **proteção constitucional das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida**, assegurada pelo art. 5º, §3º, da Constituição Federal, que incorporou à ordem interna a **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)** com status de emenda constitucional.

92. A CDPD estabelece, em seu art. 1º, que seu propósito é "*promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as*

pessoas com deficiência". O art. 27, por sua vez, reconhece o direito dessas pessoas "*ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais*", impondo aos Estados o dever de adotar medidas efetivas para assegurar que pessoas com deficiência não sejam discriminadas no emprego público e que tenham progressão de carreira e estabilidade no trabalho.

93. A exclusão dos policiais em readaptação da contagem do tempo de serviço de arregimentação — e, por consequência, das promoções — configura discriminação indireta, pois cria barreiras institucionais que impedem a plena realização funcional de pessoas com limitações físicas ou mentais. Ainda que o texto da lei não mencione expressamente a deficiência, seus efeitos recaem sobre aqueles cuja condição laboral exige adaptação, reproduzindo estruturalmente a exclusão que a Constituição e a Convenção pretendem erradicar.

94. O Estado brasileiro, ao ratificar a CDPD, assumiu o compromisso de remover "*barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais*" (art. 9º) e de promover políticas que assegurem a inclusão funcional e o aproveitamento pleno das capacidades laborais de todas as pessoas, independentemente de suas limitações. A norma cearense e as Notas administrativas impugnadas, contudo, caminham na direção oposta: criam uma barreira institucional, simbólica e moral, transformando a readaptação — que deveria ser um espaço de acolhimento — em instrumento de marginalização.

95. A interpretação conforme à Constituição impõe o reconhecimento de que o servidor em readaptação **permanece em atividade-fim para todos os efeitos de promoção e tempo de serviço**, sob pena de esvaziar o próprio sentido da proteção constitucional e internacional conferida à pessoa com deficiência.

96. A dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a proteção às pessoas com deficiência formam, assim, um bloco normativo indissociável, que exige do Estado postura afirmativa de inclusão, e não a perpetuação de discriminações travestidas de legalidade. A Constituição não tutela o servidor plenamente apto — tutela o servidor humano, com suas fragilidades, potencialidades e dignidade intrínseca.

97. A hermenêutica constitucional do Supremo Tribunal Federal reafirma que o tratamento desigual só é legítimo quando fundado em critério racional e proporcional. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510, Rel. Min. Celso de Mello, firmou-se que o princípio da **isonomia exige**

correlação lógica entre o fator de discrímen e a finalidade da norma, sendo inconstitucionais distinções arbitrárias ou desprovidas de fundamento razoável:

> "A igualdade exige que situações desiguais sejam tratadas desigualmente na medida de suas desigualdades. O tratamento discriminatório apenas ofende o princípio da isonomia se o fator de discrímen não possuir correlação lógica e razoável com o fim visado pela norma." (ADI 3510, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2007)

98. A questão, portanto, não é apenas de sensibilidade moral, mas de coerência constitucional: a lei estadual afronta o núcleo de proteção jurídica das pessoas em situação de readaptação, violando o art. 37, §13, e o art. 5º, §3º, da Constituição.

99. À luz desses precedentes, a distinção introduzida pelo § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015 — que restringe o reconhecimento do tempo de serviço apenas aos casos de readaptação por acidente — não satisfaz o critério de razoabilidade constitucional, pois ignora a identidade funcional entre todos os militares em exercício e perpetua desigualdade sem fundamento racional. O fator de *discrímen* (causa da limitação) é irrelevante para o desempenho funcional e, portanto, incapaz de justificar exclusão jurídica. Tal norma rompe o núcleo do princípio da igualdade material e viola a proporcionalidade que deve orientar o legislador em matéria de direitos funcionais.

IV – DA MEDIDA CAUTELAR

100. A Lei nº 9.868/99 regulamenta a propositura e o processamento das ações diretas de inconstitucionalidade. O art. 10 do referido diploma autoriza a concessão de medida cautelar no âmbito das ADIs, determinando a suspensão da eficácia da norma impugnada até julgamento definitivo da ação, com efeito, em regra, **ex nunc**, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/99.

101. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a concessão de medida cautelar em ADI pressupõe a presença dos requisitos da **probabilidade do direito (fumus boni iuris)** e do **perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)**.

IV.1 – FUMUS BONI IURIS

102. Conforme exaustivamente demonstrado, o § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015 do Estado do Ceará — na redação dada pela Lei nº 19.129/2024 — é materialmente incompatível com o art. 37, §

13, da Constituição Federal, pois transforma o instituto da readaptação, criado para proteger o servidor com limitação física ou mental, em instrumento de exclusão funcional.

103. O texto impugnado nega o cômputo do tempo de serviço aos militares em situação de readaptação ou serviços leves, admitindo-o apenas quando a enfermidade for motivada por acidente em serviço. Tal distinção não encontra qualquer fundamento na Constituição, que em seu art. 37, § 13, protege toda forma de readaptação funcional, independentemente da origem da limitação.

104. O *fumus boni iuris* decorre da contradição interna do sistema jurídico estadual: o art. 26 do Decreto nº 31.804/2015 reconhece que o militar readaptado permanece em exercício da atividade-fim, enquanto a lei ora impugnada nega-lhe o cômputo desse tempo para fins de promoção, restringindo-o indevidamente a uma categoria de servidores. A coexistência de duas premissas inconciliáveis — "ativo para servir" e "inativo para progredir" — é incompatível com a racionalidade constitucional.

105. O caráter discriminatório da norma impugnada foi rechaçado por esta Corte em diversos precedentes de densidade axiológica semelhante. No **RE 886.131**, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 06.09.2023), declarou-se inconstitucional a vedação genérica a tatuagens em concursos públicos, por violar a dignidade e a isonomia ao criar restrição sem relação com o exercício da função. Do mesmo modo, na **ADI 7484**, Rel. Min. Cristiano Zanin (DJe 18.04.2024), esta Corte invalidou lei estadual que proibia o ingresso de policiais militares casados ou com filhos, por falta de justificativa racional e violação à dignidade humana e ao princípio da igualdade.

106. Os precedentes da **ADI 3510** (Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.08.2007) e da **ADI 3197** (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.09.2008) reforçam a mesma *ratio*: a igualdade constitucional exige correlação lógica e proporcional entre o fator de *discrímen* e a finalidade da norma. A lei estadual cearense rompe esse nexo ao estabelecer tratamento distinto sem fundamento racional, violando os arts. 1º, III e IV, 5º, caput, e 37, § 13, da CF.

107. Assim, está presente a plausibilidade do direito invocado: a norma questionada subverte a finalidade protetiva do art. 37, § 13, transformando um mecanismo de inclusão em instrumento de estigmatização e exclusão funcional de militares com limitação laboral.

IV.2 – PERICULUM IN MORA

108. O ***periculum in mora*** decorre do fato de que a norma impugnada continua a produzir efeitos imediatos e irreversíveis sobre centenas de policiais militares readaptados, que se veem excluídos das promoções funcionais e da contagem de tempo de serviço, mesmo em pleno exercício de suas funções.

109. A cada novo processo de promoção realizado pela Polícia Militar do Ceará, novos servidores são retirados do Quadro de Acesso Geral (QAG), em razão das Notas Administrativas nº 117/2023 e nº 1241/2023, que executam a interpretação restritiva do § 10 da Lei 15.797/2015. Essas exclusões têm efeito cumulativo e irreparável: a perda da promoção por antiguidade ou merecimento não é recuperável, mesmo em caso de posterior declaração de inconstitucionalidade.

110. O dano causado pela vigência da lei impugnada é progressivo e autopropulsor: quanto mais tempo perdurar a sua eficácia, maior será o número de militares impedidos de progredir na carreira, com reflexos econômicos, morais e institucionais. O ato normativo gera um efeito recursivo semelhante ao reconhecido por esta Corte na ADC 1/DF, Rel. Min. Moreira Alves (DJ 16.06.1995), quando o eminente Ministro advertiu para a necessidade de mecanismos eficazes de decisão uniforme em matéria de massa, a fim de evitar o descrédito do sistema judiciário e a multiplicação de injustiças individuais.

> "(...) a experiência tem demonstrado que será inevitável o reforço do sistema concentrado, sobretudo nos processos de massa; na multiplicidade de processos a que inevitavelmente a cada ano, na dinâmica da legislação, **levará se não se criam mecanismos eficazes de decisão relativamente rápida e uniforme; ao estrangulamento da máquina judiciária, acima de qualquer possibilidade de sua ampliação e, progressivamente, ao maior descrédito da Justiça, pela sua total incapacidade de responder à demanda de centenas de milhares de processos rigorosamente idênticos, porque reduzidos a uma só questão de direito**."
> (**ADC 1/DF**, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 16.06.1995)

111. Tal como ocorreu no caso referido, a permanência da eficácia da lei impugnada agrava a insegurança jurídica, gera multiplicação de ações individuais e mantém em situação de exclusão funcional um segmento de servidores que atua em pleno serviço. A morosidade no julgamento definitivo multiplica o prejuízo social e institucional, atingindo não apenas os militares prejudicados, mas também a imagem do próprio Estado.

112. Diante disso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, com **efeitos ex tunc**, permitidos pelo art. 11, § 1º, in fine, da Lei nº 9.868/99, para suspender imediatamente a eficácia do § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015, na redação da Lei nº 19.129/2024, bem como, por arrastamento, das interpretações administrativas que a ele se vinculam (Notas 117/2023 e 1241/2023 da PMCE), restabelecendo a plena eficácia do art. 37, § 13, da Constituição Federal.

V – DOS PEDIDOS

113. Por todo o exposto, Egrégio Supremo Tribunal Federal, requer-se:

i) Que seja admitida e conhecida a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, posto que preenchidos os requisitos de cabimento e legitimidade (art. 103, VIII, CF/88), tendo por objeto norma primária estadual com efeitos gerais e abstratos;

ii) O deferimento da medida cautelar, ad referendum do Plenário, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/99 e art. 21, V, do RISTF, para suspender imediatamente a eficácia do § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015 do Estado do Ceará (na redação dada pela Lei nº 19.129/2024), com efeitos ex tunc (art. 11, § 1º, in fine, Lei 9.868/99), bem como, por arrastamento, das interpretações administrativas contidas nas Notas nº 117/2023 – CPP e nº 1241/2023 – Subcomando-Geral da PMCE;

iii) Que sejam solicitadas informações ao Governador do Estado do Ceará e à Assembleia Legislativa Estadual, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/99;

iv) A intimação do Advogado-Geral da União e, sucessivamente, do Procurador-Geral da República, para manifestação nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/99;

v) Ao final, seja julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade material do § 10 do art. 6º da Lei nº 15.797/2015 do Estado do Ceará, na redação dada pela Lei nº 19.129/2024, por violação aos arts. 1º, III e IV, 5º, caput, e 37, § 13, da Constituição Federal;
vi) Por arrastamento, seja igualmente declarada a inconstitucionalidade das Notas nº 117/2023 e 1241/2023 da Polícia Militar do Ceará, por terem aplicado a interpretação restritiva do dispositivo impugnado em violação direta à Constituição Federal;

vii) Subsidiariamente, caso não se entenda pela declaração de inconstitucionalidade plena, requer-se a interpretação conforme à Constituição, para reconhecer que o militar estadual readaptado permanece em exercício efetivo para todos os efeitos de promoção e tempo de serviço, vedada qualquer distinção fundada na causa da limitação física ou mental;

viii) Se necessário, seja deferida a produção de provas e a realização de audiência pública, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/99, para amplo debate sobre os efeitos sociais e institucionais da readaptação

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 24 de novembro de 2025.

MARILDA DE PAULA SILVEIRA:04349831606

Assinado de forma digital por MARILDA DE PAULA SILVEIRA:04349831606
Dados: 2025.11.24 17:47:26 -03'00'

Marilda de Paula Silveira
OAB/DF 33.954

Heffren Nascimento da Silva
OAB/DF 59.173

Fabrício Juliano Mendes Medeiros
OAB/DF 27.581

Enio Siqueira Santos
OAB/DF 49.068